

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6834/2543

นางสาว จินดารัตน์ สุทธิพรกุล
นางสาว ปฏิญญา ดุษฎีวนิช

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174, มาตรา 246, มาตรา ตาราง 1

จำเลยทั้งฟ้องอุทธรณ์ในส่วนของฟ้องแย้ง ศาลอุทธรณ์จึงสั่งจำหน่ายคดีได้ เฉพาะฟ้องแย้งของจำเลยเท่านั้น จะสั่งจำหน่ายคดีทั้งหมดรวมทั้งอุทธรณ์ ในส่วนที่ เกี่ยวกับคำฟ้องของโจทก์ด้วยไม่ได้

จำเลยฎีกาขอให้ศาลอุทธรณ์อ่านคำพิพากษาซึ่งจำเลยอุทธรณ์ทั้งคดีคือส่วน ฟ้องของโจทก์และคดีส่วนฟ้องแย้งของจำเลยโดยให้จำเลยชำระ ค่าขึ้นศาลที่ยังขาด อยู่ให้ครบถ้วนก่อนอ่านคำพิพากษา เป็นคำขอให้ ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณ เป็นราคาเงินได้ ต้องเสียค่าขึ้นศาลฎีกา ในส่วนฟ้องของโจทก์และฟ้องแย้งของ จำเลยอย่างละ 200 บาท

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คและดอกเบี้ย จำนวน 526,552 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 500,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องและบังคับโจทก์ชำระเงิน
จำนวน 146,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2538 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องแย้ง
เป็นเงิน 11,730 บาท รวมเป็นเงิน 157,730 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินตามเช็คแต่ละฉบับ นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
ตามเช็คแต่ละฉบับเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้ยกฟ้องแย้งของ
จำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นเรียกค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์จากจำเลยให้ครบก่อนอ่าน
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้งดอ่านคำพิพากษาและส่งคำ
พิพากษาพร้อมสำนวนคือศาลอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นได้หมายแจ้งวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และคำสั่งที่ให้จำเลย
เสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้ครบให้แก่จำเลยโดยชอบแล้ว ครั้นถึงวันนัดจำเลยไม่ไป
ศาลและมิได้เสียค่าขึ้นศาลตามคำสั่ง ศาลชั้นต้นจึงส่งคำพิพากษาและสำนวนคืนศาล
อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นได้ดำเนินการตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ให้จำเลย
ชำระค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ที่ขาดจำนวน 3,942.50 บาท ให้ครบถ้วนภายในระยะ
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดแล้ว แต่จำเลยมิได้นำเงินค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ส่วนที่ขาด
จำนวน 3,942.50 บาท มาชำระภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดถือว่าจำเลยทิ้ง

ฟ้องอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ประกอบ
ด้วยมาตรา 246 มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีจำเลยออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นทั้งในส่วนที่
เกี่ยวกับคำฟ้องของโจทก์และส่วนของฟ้องแย้ง จำเลยได้เสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์
ตามทุนทรัพย์ ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว ส่วน
ค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ในส่วนทุนทรัพย์ที่จำเลยฟ้องแย้งยังมิได้เสีย ศาลอุทธรณ์มีคำ
สั่งให้จำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ในส่วนของฟ้องแย้งให้ครบ จำเลยเพิกเฉยไม่
ดำเนินการภายในเวลาที่ศาลกำหนดถือว่าจำเลยทิ้งฟ้องอุทธรณ์ในส่วนของฟ้องแย้ง
ซึ่งศาลอุทธรณ์จะส่งจำหน่ายคดีได้เฉพาะฟ้องแย้งของจำเลยเท่านั้น จะส่งจำหน่าย
คดีทั้งหมดรวมทั้งอุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับคำฟ้องของโจทก์ด้วยไม่ได้ ดังนั้นที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษาให้จำหน่ายคดีทั้งหมดจึงไม่ชอบ

อนึ่ง จำเลยฎีกาขอให้ศาลอุทธรณ์อ่านคำพิพากษาซึ่งจำเลยอุทธรณ์ทั้งคดี คือ
ส่วนฟ้องของโจทก์และคดีส่วนฟ้องแย้งของจำเลยโดยให้จำเลยชำระค่าขึ้นศาลที่ยัง
ขาดอยู่ให้ครบถ้วนก่อนอ่านคำพิพากษา ดังนั้น ฎีกาของจำเลยจึงเป็น คำขอให้
ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาส่งเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาในส่วน
ฟ้องของโจทก์และฟ้องแย้งของจำเลยอย่างละ 200บาท รวมเป็น 400 บาท แต่
จำเลยเสียเงินมาจึงสมควรคืนส่วนที่เกินให้จำเลย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ศาลอุทธรณ์รับอุทธรณ์ของจำเลยในส่วนที่เกี่ยวกับ
คำฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาส่วนที่เสียเงินมาแก่จำเลย

(ชวลิต ตุลยสิงห์-ระพินทร บรรจงศิลป-สมชาย จุลนิติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ